

予備独自問題 H30-20

(配点: 3)

月 日

月 日

次のアからオまでの各記述のうち、正しいものには1を、誤っているものには2を選びなさい。ただし、判例がある場合には、それに照らして考えるものとする。

ア. 恐喝の手段として被害者に郵送された脅迫文書の趣旨が、その内容を相当詳細に摘示しなければ判明し難いような場合には、公訴事実には脅迫文書の全文とほとんど同様の記載をしたとしても、刑事訴訟法第256条第6項に違反しない。

イ. 詐欺罪の公訴事実中に被告人の詐欺の前科を記載することは原則として刑事訴訟法第256条第6項に違反して許されないが、被告人が同前科による刑の執行猶予中である場合には、その前科を公訴事実中に記載する必要がある。

ウ. 起訴状には、裁判官に事件につき予断を生じさせるおそれのある書類その他の物を添付することが禁止されているので、検察官が勾留されている被疑者について公訴を提起する際に、起訴状の提出と同時に、被告人の逮捕状や勾留状をその裁判所の裁判官に差し出すことは許されない。

エ. 公訴事実中に裁判官に予断を生じさせるおそれのある事項を記載したときは、これによって既に生じた違法性は、その性質上もはや治癒することができず、裁判所は、判決で公訴を棄却しなければならない。

オ. 即決裁判手続においては、刑事訴訟法第256条第6項の適用はない。

No145

起訴状一本主義

正答率

予備H30-20

正解

ア 1

イ 2

ウ 2

エ 1

オ 2

11%

ア 正しい

最判昭33.5.20は、本記述と同様の事案において、「起訴状に脅迫文書の内容を具体的に真実に適合するように要約摘示しても相当詳細にわたるのでなければその文書の趣旨が判明し難いような場合には、起訴状に脅迫文書の全文と殆んど同様の記載をしたとしても、それは要約摘示と大差なく、被告人の防禦に実質的な不利益を生ずる虞もなく、刑訴256条6項に従い『裁判官に事件につき予断を生ぜしめる虞のある書類その他の物の内容を引用し』たものとして起訴を無効ならしめるものと解すべきではない」としている。その理由として、判例は、「起訴状には、裁判官に事件につき予断を生ぜしめる虞のある書類その他の物を添付し、又はその内容を引用してはならないこと刑訴256条6項の明定するところであるから、本件起訴状において郵送脅迫書翰の記載内容を表示するには……少しでもこれを要約して摘記すべきである。しかし、起訴状には訴因を明示して公訴事実を記載すべく、訴因を明示するにはできる限り犯罪の方法をも特定して記載しなければならないことも刑訴256条の規定するところであり、そして起訴状における公訴事実の記載は具体的にすべく、恐喝罪においては、被告人が財物の交付を受ける意図をもつて他人に対し害を加えるべきことの通告をした事実は犯罪構成事実に属するから、具体的にこれを記載しなければならない」とした上で、「本件……郵送脅迫文書は……婉曲暗示的であつて、……財産的利得の意図からの加害の通告に当るか或は単に平穏な社交的質問書に過ぎないかは主としてその書翰の記載内容の解釈によつて判定されるという微妙な関係」にあったという事情を挙げている。

イ 誤っている

本記述では、まず詐欺罪の公訴事実中に被告人の詐欺の前科を記載することが許されるかが問題となる。最大判昭27.3.5は、詐欺罪の公訴事実について累犯加重の原因に当たるとして、冒頭に「被告人は詐欺罪により既に二度処罰を受けたものであるが」と記載した事案において、「詐欺の公訴について、詐欺の前科を記載することは、両者の関係からいつて、公訴犯罪事実につき、裁判官に予断を生ぜしめるおそれのある事項にあたる」として、記載することを許していない。その理由として、判例は「前科が、累犯加重の原由たる事実である場合は、量刑に関係のある事項でもあるから、正規の手續に従い（296条参照）、証拠調の段階においてこれを明らかにすれば足りる」ということを挙げている。よって、本記述前段は正しい。

次に、本記述では、被告人が前科による刑の執行猶予中である場合、その前科を公訴事実中に記載する必要があるかが問題となる。起訴状の記載要件については、256条及び規則164条が規律しているが、そのいずれにおいても、執行猶予中の前科について、記載することを必要としていない。よって、本記述後段は誤っている。なお、被告人が逮捕又は勾留されているときは、起訴状にその旨を記載しなければならない（規則164条1項2号）。

ウ 誤っている

規則167条1項前段。検察官は、逮捕又は勾留されている被告人について公訴を提起したときは、速やかにその裁判所の裁判官に逮捕状又は逮捕状及び勾留状を差し出さなければならない。その趣旨は、逮捕状及び勾留状を差し出させ勾留に関する処分の基礎に用いるとともに、裁判所の「裁判官」に差し出させることにより予断を排除するという点にある。よって、起訴状と同時に、被告人の逮捕状や勾留状を裁判所の裁判官に差し出すことも許される。

エ 正しい ★

最大判昭27.3.5は、「公訴犯罪事実について、裁判官に予断を生ぜしめるおそれのある事項は、起訴状に記載することは許されないのであつて、かかる事項を起訴状に記載したときは、これによつてすでに生じた違法性は、その性質上もはや治癒することができない」としている。その理由として、判例は、「刑訴256条が、起訴状に記載すべき要件を定めるとともに、その6項に、『起訴状には、裁判官に事件につき予断を生ぜしめる虞のある書類その他の物を添附し、又はその内容を引用してはならない』と定めているのは、裁判官が、あらかじめ事件についてなんらの先入的心証を抱くことなく、白紙の状態において、第1回の公判期日に臨み、その後の審理の進行に従い、証拠によつて事案の真相を明らかにし、もつて公正な判決に到達するという手続の段階を示したものであつて、直接審理主義及び公判中心主義の精神を実現するとともに、裁判官の公正を訴訟手続上より確保し、よつて公平な裁判所の性格を客観的にも保障しようとする重要な目的をもつている」ということを挙げている。そして、公訴提起の手続がその規定に違反したため無効である場合には、判決で公訴を棄却しなければならない(338条4号)。

オ 誤っている

即決裁判手続において、256条6項の適用を排除する規定は存せず、即決裁判手続においても起訴状一本主義が採用されている。なお、略式手続の場合には、裁判官は捜査記録一切を見ることになる(規則289条)。略式命令に対して正式裁判の請求がされると、別の裁判官が白紙の状態で公判に臨むことになる。

